成都长跃工程建设有限公司
“3·19”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月19日16时26分许，成都长跃工程建设有限公司（以下简称：长跃公司）在乐山市市中区通江街道同森·锦樾1号一期，发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经市中区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区纪委监委、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、通江街道办事处，并函请四川省成都市新津区人民政府、新津区安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门派人参加，共同组成成都长跃工程建设有限公司“3·19”高处坠落事故调查组，并邀请区检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、对相关人员的调查取证等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月19日16时26分许，成都长跃工程建设有限公司员工李作权在乐山市市中区通江街道同森·锦樾1号

一期，开展车库入口雨棚玻璃安装，李作权在2号楼与3号楼之间车道雨棚车库入口向外第三排，左起第二块玻璃安装位置处坠落。

（二）应急处置、医疗救治和善后处理情况

事故发生后，120救护人员到达现场进行施救，经乐山市人民医院抢救，李作权因抢救无效于事发当日死亡。区应急管理局、区公安分局、市住建局、通江街道办事处等相关部门到场处置。2024年3月20日，双方协商达成事故赔偿协议。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

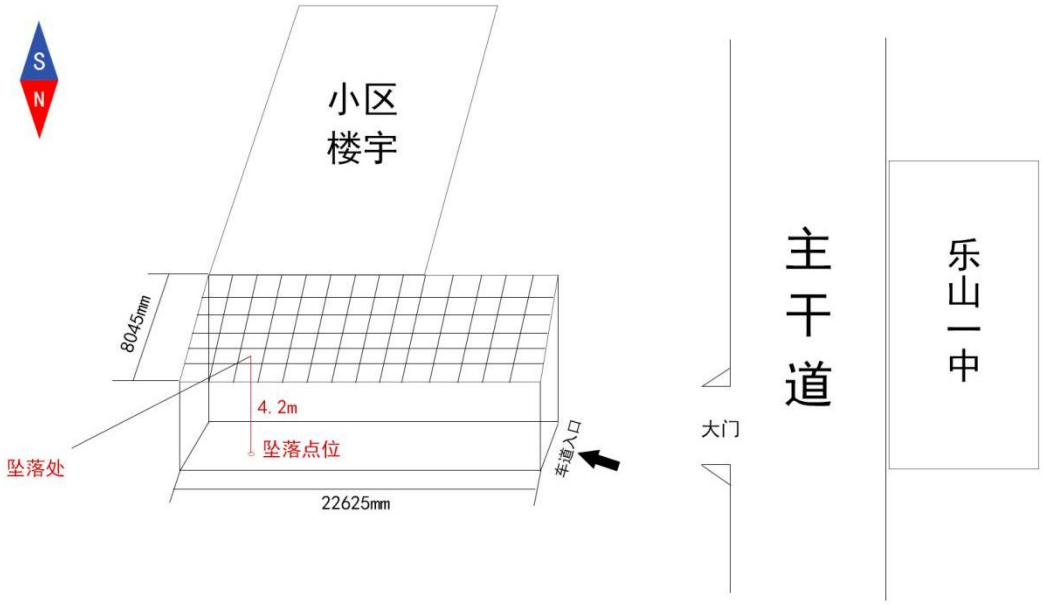
成都长跃工程建设有限公司，营业执照统一社会信用代码：91510132MA6A4N1K16，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：康壳，单位住所：四川省成都市新津县花源街道紫云路1666号27栋2层215号,成立日期：2020年12月15日，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑企业资质证书编号：D251266220，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级（2021-09-23）；安全生产许可证编号：JZ安许证字[2021]004020号，许可范围：建筑施工。

（二）事故相关情况

事故现场位于乐山市市中区通江街道办事处同森·锦樾1号一期，2号楼和3号楼之间地下停车场入口车道雨棚玻璃安装现场。

现场勘验情况：乐山市市中区通江街道办事处同森·锦樾1号一期2号楼与3号楼车道雨棚为轻钢结构,地上1层，建筑面积156.8㎡。该工程由成都长跃工程建设有限公司承建。

工程于2024年3月10日开工，事故施工部位为地上1层车道雨棚。施工人员李作权坠落点位于2号楼与3号楼之间车道雨棚车库入口向外第三排，左起第二块玻璃安装位置，坠落点离车道地面高度为4.2m。



（现场图示）



（现场照片）

经乐山市公安局市中区分局刑侦大队现场勘验、乐山市公安局市中区分局通江派出所询问调查，乐山市市中区公安局分局物证鉴定室结合现场及案情调查综合分析，死者李作权符合高坠致颅脑损伤死亡，通江派出所接（报）处警登记表作“其他处理”。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

李作权，男，身份证号：510922197404285217，户籍地：四川省射洪市太乙镇宝溪村 4 组 77 号。

2.直接经济损失情况

根据事故《补偿协议书》等，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约80万元。

（五）其他需要表述的情况

车道雨棚属于同森·锦樾1号一期附属工程，2023年4月22日同森·锦樾1号一期开发商乐山科思宇房地产开发有限公司与长跃公司签订《同森乐山锦樾一号一期公区装修施工合同》，由长跃公司负责施工。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

经调查后证实，工人李作权在高空作业过程中未按规定正确使用安全带等劳动防护装备，冒险作业，不慎失足坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.经调查后证实，长跃公司车道雨棚玻璃安装作业过程中，安全生产主体责任落实不到位，高处作业安全生产防护措施不足，未按照《同森乐山锦樾1号一期公区装修工程施工方案》“2.3.2.7高空作业必须严格安全操作规程要求设置安全护栏及其它安全设施；2.3.2.12对‘四口、五临边’等容易造成人员安全事故的场所，按规范要求加设防护措施，保证施工人员的绝对安全”要求，设置安全防护网等防护措施，导致工人李作权在失足后直接坠落到地面，这是导致事故发生的间接原因之一。

2.经调查后证实，长跃公司未按照《同森乐山锦樾1号一期公区装修工程施工方案》“2.3.2.3成立工地项目经理为组长的安全小组，设专职安全主任一名，各楼层专职安全员

巡视，各班组设兼职安全员，严格管理；2.3.2.8 切实落实施工安全规范，专职安全员跟班作业，发现违章作业行为及时纠正”要求，对车道雨棚安装工程配置专兼职安全管理人员，这也是导致事故发生的间接原因之一。

3.经调查后证实，长跃公司对工人岗前培训教育不到位，未按照公司《安全生产规章制度》要求，对工人开展足够时长的安全教育；未监督员工正确佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，这也是导致事故发生的间接原因之一。

4.经调查后证实，长跃公司法定代表人康壳履行安全生产第一责任人职责不到位，未严格的按照《同森乐山锦樾 1 号一期公区装修工程施工方案》组织安全施工，安全生产规章制定执行督促不到位，对现场作业监管不力，员工安全生产培训不到位，未能及时发现并制止工人违章作业行为，这也是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，成都长跃工程建设有限公司“3·19”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、部门属地履职情况

（一）有关部门

同森·锦樾 1 号一期行业主管部门为乐山市住房城乡建设局，由乐山市建设工程质量安全监督站具体负责监管。经调查组调查，同森·锦樾 1 号一期工程于 2024 年 1 月 4 日向乐山市建设工程质量安全监督站提交了《终止施工安全监督申请书》，乐山市建设工程质量安全监督站于 2024 年 2 月 5 日对该工程下发了《终止施工安全监督告知书》，同日起终

止对同森·锦樾1号一期工程的施工安全监督。

（二）属地街道

同森·锦樾1号一期位于市中区通江街道。通江街道办事处按照“三管三必须”要求，落实一名分管领导负责建筑施工安全工作，并落实了相关监管人员和监管责任，与辖区内在建工地企业签订了《责任书》，明确告知企业负责人的安全生产责任。2024年1月10日，敖坝社区与同森在建工地签订了《社区安全生产责任书》；1月17日，街道办事处召开了规建口综合工作会，学习传达了在建工程相关文件和工作要求，并成立检查小组，对辖区内在建工地进行了检查；1月31日，通江街道办事处会同敖坝社区对同森在建工地进行巡查检查和安全宣传；今年以来，通江街道和敖坝社区对事故工程开展安全检查4次。3月28日，通江街道组织辖区内所有社区召开警示教育会，要求各社区落实好属地责任，加强对辖区内在建工地巡查、宣传力度，将告知书、宣传单发放到位，做到全覆盖。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1.长跃公司落实安全生产主体责任不力，安全规章制度执行不到位，未按照行业要求设置必要安全防护措施，对现场作业人员监督管理不到位，对员工劳动防护用品使用监管不到位，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十一条[1]、第四十四条[2]、第四十

1 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应

五条[3]的规定。建议由区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

2.李作权安全意识淡薄，违规冒险作业，未正确佩戴和使用个人劳动防护用品，造成事故发生，对本次事故负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定。因其已在事故中死亡，建议免予追究。

3.长跃公司法定代表人康壳履行安全生产第一责任人职责不到位，督促落实安全生产操作规章制度不力，对安全生产监管不力，隐患排查不及时，未能及时发现并阻止工人违规作业行为，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第二项、第四项、第五项[5]的规定。建议由区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

（二）党纪政务处理建议

事故调查中，事故调查组未发现相关党员干部或监察对象违法违纪线索，无相关线索移交纪委监委。

六、防范措施及建议

（一）长跃公司要认真落实企业安全生产主体责任，加强安全生产制度落实，做好作业现场安全防护措施，督促作

急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（七）及时、如实报告生产安全事故。

业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。安排专兼职安全员对作业现场开展安全措施落实情况的巡查和督促，切实将安全生产工作落到实处。

（二）进一步强化现场作业人员安全意识，做好工人的安全教育培训，做好作业现场管理工作。

（三）加强作业过程监管，杜绝监管盲区，及时发现并制止工人违规冒险作业行为。

附件：成都长跃工程建设有限公司“3·19”高处坠落事故调查组成员签字

成都长跃工程建设有限公司

“3·19”高处坠落事故调查组

2024年4月17日

成都长跃工程建设有限公司“3·19”高处坠落事故调查组

类　别	单位	姓名	职务
组长	应急局	李	局长
成员	通江街道	罗光宝	现场负责人
	住建局	何伟	分管安监副局长
	医保局	李	路灯维修
	公安局	黄	通江派出所副所长
	总工会	周丽琼	副主席
	融媒体中心	罗	工作人员
受邀单位	检察院	姜	书记